2013 .02 Bekwaamheidsexamen AC

ITAA - Examenvragen (Hogeschool Gent)

Scan to open on Studocu

Studocu is not sponsored or endorsed by any college or university
Downloaded by Stijn Vannieuwenhuyse (stijn@vannieuwenhuyse.net)

VRAGENLIJST – ACCOUNTANT BEKWAAMHEIDSEXAMEN 2013/2

WETGEVING INZAKE DE JAARREKENING **15 PUNTEN**

Vraag 1 ... / 3 punten

Onderneming "Softy" BVBA is één maand actief. Zij ontwikkelt software. De onderneming wil de volgende transacties in haar boekhouding verwerken en vraagt u advies bij de verwerking hiervan. Kruis het juiste antwoord aan.

a) Aankoop van 10 laptops met software Windows 8

Antwoord **... / 1 punt**

Dient zij de Windows software bij de aanschaffingswaarde van de laptops op te nemen?	
Dient zij de Windows software bij de immateriële vaste activa op te nemen?	

b) Aankoop van boekhoudsoftware bij firma XYZ.

Antwoord **... / 1 punt**

Kan zij dit opnemen in de rubriek materiële vaste activa?	
Kan zij dit opnemen in de rubriek immateriële vaste activa?	

c) Zij koopt software X aan, die zij zonder enige wijziging doorverkoopt aan haar klanten

Antwoord **... / 1 punt**

Te verwerken als handelsgoederen?	
Te verwerken als bestelling in uitvoering?	
Te verwerken als immateriële vaste activa?	

Vraag 2 ... / 4 punten

Gelieve voor de onderstaande gevallen het juiste antwoord aan te kruisen.

a) Tijdens het afgelopen boekjaar hebben een aantal bestuursleden ontslag genomen. Er werden ter vervanging nieuwe bestuurders benoemd. In de jaarrekening over het afgelopen jaar neemt zij volgende bestuurders op de eerste bladzijde op:

This document is available on studocu

Downloaded by Stijn Vannieuwenhuyse (stijn@vannieuwenhuyse.net)

Antwoord **... / 2 punten**

Zij neemt enkel de nieuwe bestuurders op en diegene die in functie zijn gebleven.	
Zij neemt alle bestuurders op met vermelding van begin- en einddata (dus nieuwe benoemde bestuurders en diegene die ontslag genomen hebben, alsook diegene die zonder wijziging in functie zijn gebleven)	
Zij neemt de bestuurders op die ontslag genomen hebben en diegene die in functie zijn gebleven	

b) Onderneming ABC wil de afschrijvingspercentages van de machines wijzigen wegens een langere economische levensduur.

Antwoord **... / 2 punten**

Zij kan de afschrijvingsregels die bepaald werden bij de oprichting van de vennootschap niet meer wijzigen.	
Het bestuursorgaan dient hieromtrent een formele beslissing te nemen. De vennootschap zal in haar jaarrekening bij de waarderingsregels melding maken van de wijziging.	
Zij kan de waarderingsregels wijzigen mits een formele beslissing van het bestuursorgaan en een bekendmaking aan de fiscus.	
Het bestuursorgaan dient hieromtrent een formele beslissing te nemen. De vennootschap zal in haar jaarrekening bij de waarderingsregels niet enkel melding maken van de wijziging met de verantwoording, maar ook van het effect op het vermogen en het resultaat.	

Vraag 3 ... / 4 punten

Vennootschap " Final" BVBA heeft van vennootschap "DEF" een aantal activa gekocht, zoals machines en voorraad. Deze activa hadden de volgende marktwaarde:
Machine A 15.000 euro
Machine B 25.000 euro
Voorraad 30.000 euro

Zij heeft in totaal 100.000 euro betaald. Het bedrag van 30.000 euro is de meerprijs die zij betaald heeft voor de overname.

Gevraagd:

a) In welke rubriek van de jaarrekening zou u het bedrag van 30.000 euro meerprijs verwerken? U hoeft geen rekeningnummer op te geven (enkel rubriek tot op twee cijfers)

Antwoord **... / 1 punt**

b) Over welke periode mag de onderneming deze meerprijs van € 30.000 afschrijven?

Downloaded by Stijn Vannieuwenhuyse (stijn@vannieuwenhuyse.net)

Antwoord **... / 3 punten**

	Ja / Nee	Verklaar uw keuze met verwijzing naar de relevante bepalingen van de wetgeving inzake de jaarrekening
3 jaar		
5 jaar		
10 jaar		

Vraag 4 **... / 4 punten**

Een onderneming laat om de acht jaar haar gebouwen herschilderen. De schilderwerken worden geschat op 40.000 euro.

a) **Kan zij in haar jaarrekening hiermee al rekening houden? Op welke manier en voor welk bedrag zal zij dit doen?**

Antwoord **... / 2 punten**

b) **Wat indien na acht jaar de schilderwerken worden uitgevoerd, maar meer bedragen dan de raming van 40.000 euro?**

Antwoord **... / 2 punten**

ANALYSE EN KRITISCHE BEOORDELING VAN DE JAARREKENING - CONSOLIDATIE **25 PUNTEN**

Bijlage: Balans

Vraag 1 **... / 6 punten**

In bijlage vindt u de balans na winstverdeling en de resultatenrekening van een cliënt.
Bereken de gevraagde ratio's telkens voor het BOEKJAAR.
U dient de formules NIET uit te schrijven, maar WEL de gebruikte cijfers uit de jaarrekening als motivatie van uw antwoord.
U dient uw antwoord uit te drukken tot TWEE cijfers na de komma.

Uit de toelichting tot de jaarrekening blijkt o.a. dat :

1) **Er tijdens het boekjaar investeringen in materiële vaste activa werden gedaan voor 361 869,98 euro;**
2) **Er exploitatiesubsidies werden aangerekend op de resultatenrekening voor 415 euro;**
3) **Er geen intrestsubsidies zijn;**
4) **Er werd geen disconto ten laste van de onderneming bij de verhandeling van vorderingen geboekt;**
5) **Er werden geen belastingen geboekt op het resultaat van vorige boekjaren;**
6) **De te bestemmen winst van het boekjaar integraal gereserveerd werd.**

This document is available on studocu

Downloaded by Stijn Vannieuwenhuyse (stijn@vannieuwenhuyse.net)

a) **Brutoverkoopmarge (%)**

Antwoord

... / 2 punten

b) **Nettorentabiliteit van het totaal der activa, voor belastingen en financiële kosten (%)**

Antwoord **... / 2 punten**

c) **Liquiditeit in ruime zin**

Antwoord **... / 2 punten**

Vraag 2	**... / 3 punten**

Bij de bespreking van de jaarrekening deelt U aan uw cliënt mede dat het netto bedrijfskapitaal van zijn vennootschap zeer laag is. Hij vraagt U hoe hij het netto bedrijfskapitaal kan verhogen.
Geef drie voorbeelden.

Antwoord

Vraag 3	**... / 6 punten**

a) **Wat komt een bedrijfsleider te weten door de liquiditeitsratio's te berekenen ?**

Antwoord **... / 2 punten**

b) **Met welke elementen houdt men geen rekening bij de berekening van de liquiditeit in enge zin en wel bij de berekening van de liquiditeit in ruime zin?**

Antwoord **... / 2 punten**

c) **Verklaar uw antwoord aangaande punt b.**

Antwoord **... / 2 punten**

Vraag 4	**... / 10 punten**

a) **Wat is een positief consolidatieverschil ?**

Antwoord **... / 2 punten**

b) **Geef de vier voornaamste oorzaken van positieve consolidatieverschillen ?**

Antwoord **... / 8 punten**

Downloaded by Stijn Vannieuwenhuyse (stijn@vannieuwenhuyse.net)

Vraag 1 ... / 8 punten

Een auditprocedure is een gedetailleerde instructie voor het verzamelen van een bepaald auditbewijsmiddel.
Geef 4 soorten auditmethodes.

Antwoord

Vraag 2 ... / 12 punten

In het kader van scheiding van functies kunnen er 4 soorten taken worden onderkend : Autorisatie (1), bewaren van activa (2), registratie en rapportering (3) en controle procedures (4)
Duid in onderstaande tabel aan welke soort taak bedoeld is.

ACTIVITEIT	1	2	3	4
Akkoord bestelling				
Ontvangst van de goederen				
Ontvangst van de factuur				
Verificatie van de factuur				
Aanmaak betalingsvoorstel				
Controle betalingsvoorstel				
Uitvoeren van de betaling				
Aanmaak en onderhoud basisgegevens leveranciers				

Vraag 3 ... / 8 punten

Wanneer dient een accountant een onthoudende verklaring af te geven?

Antwoord

Vraag 4 ... / 14 punten

De interne controle heeft een preventief, repressief en corrigerend karakter.
Kruis aan of deze voorbeelden een preventieve, repressieve of corrigerende maatregel zijn.

This document is available on studocu

Downloaded by Stijn Vannieuwenhuyse (stijn@vannieuwenhuyse.net)

Antwoord

	Preventief	Repressief	Corrigerend
Functiescheiding			
Periodieke inventarisaties			
Tussentijdse confirmaties			
ICT beveiligingen			
Handtekeningsbevoegdheid			
Cijferbeoordeling: controle op brutomarges, controle op toegestane korting			
Solvabiliteitsonderzoek bij klantenacceptatie			

Vraag 5 ... / 8 punten

Je wordt gevraagd om als extern accountant een controleopdracht uit te voeren bij de NV Fortunato. De interne boekhouder van de onderneming bezorgt de cijfers per 30 november 2013 (= de afsluitdatum conform de statuten).

Op 2 december 2013 heb je ter plaatse de voorraadtelling gevolgd en je met de getelde hoeveelheden akkoord verklaard.

Het bedrijf is gespecialiseerd in de aan- en verkoop van landbouwmachines.

Het risicoprofiel is laag gezien er volgens onze testen een goede interne controle is voor wat aankopen, financieel en verkopen betreft.

a) Kunnen we ons baseren op de cijfers ontvangen van de interne boekhouder?

Leg uit.

Antwoord ... / 4 punten

b) De telling van de voorraad (30/11/2013) hebben we fysiek kunnen meemaken. Welke controle doen we nu tijdens de controlewerkzaamheden op de voorraad landbouwmachines? Geef één controledoelstelling en één voorbeeld van de techniek die je daarvoor gaat toepassen.

Antwoord ... / 4 punten

- **Controledoelstelling:**

- **Voorbeeld:**

Downloaded by Stijn Vannieuwenhuyse (stijn@vannieuwenhuyse.net)

Vraag 1 ... / 3 punten

Wat de bij de Nationale Bank van België neergelegde jaarrekeningen betreft, stelt u op 4 mei 2013 vast dat uw nieuwe cliënt, de bvba "Mode Invest", de jaarrekeningen van de vier laatste boekjaren niet meer heeft neergelegd.

a) Wat zult u uw cliënt adviseren?

Antwoord ... / 1 punt

b) Waarom?

Antwoord ... / 2 punten

Vraag 2 ... / 4 punten

Is, in de 2 onderstaande situaties de bijzondere procedure, de zogenaamde alarmbelprocedure, van toepassing voor de bvba "Zonder Zorgen"?

Kunt u voor elk geval en voor elk antwoord een bondige uitleg geven?

1. Eerste situatie

Activa		Passiva	
Oprichtingskosten	2.000,00	Geplaatst kapitaal	20.000,00
Materiële vaste activa	6.000,00	Niet opgevraagd kapitaal	-12.000,00
Goederenvoorraad	3.500,00	Overgedragen resultaat	1.000,00
Liquide middelen	2.000,00	Handelsschulden	4.500,00
	13.500,00		13.500,00

Antwoord ... / 2 punten

2. Tweede situatie

Activa		Passiva	
Oprichtingskosten	2.000,00	Geplaatst kapitaal	20.000,00
Materiële vaste activa	6.000,00	Niet opgevraagd kapitaal	- 5.000,00
Goederenvoorraad	3.500,00	Reserves	3.000,00
Liquide middelen	2.000,00	Overgedragen verlies	- 9.500,00
		Resultaat periode	-4.500,00
		Handelsschulden	9.500,00
	13.500,00		13.500,00

Antwoord ... / 2 punten

Vraag 3 ... / 4 punten

Als accountant en/of belastingconsulent van de in 2012 opgerichte nv "Vivant" wordt u geraadpleegd door de drie aandeelhouders, tevens de bestuurders van de vennootschap, die een aantal vragen hebben omtrent hun toestand.

This document is available on studocu

Downloaded by Stijn Vannieuwenhuyse (stijn@vannieuwenhuyse.net)

a) De statuten van de vennootschap voorzien in de procedure van het "Toegestaan kapitaal", dat bepaald is op € 500.000.
Wie kan die procedure opstarten?

Antwoord ... / 2 punten

b) Na de oprichting van hun vennootschap zijn de oprichters hoofdelijk gehouden voor bepaalde verbintenissen, naar een verhouding die de rechter vaststelt, in geval van faillissement.
Binnen welke periode is dit uitgesproken ?

Antwoord ... / 2 punten

Vraag 4 ... / 6 punten

Kruis de juiste antwoorden aan in onderstaande tabel:

1. Welke vennootschap kan opgericht worden met een onderhandse akte?
2. Welke vennootschap kan winstbewijzen toekennen?
3. Welke vennootschap is verplicht haar jaarrekening neer te leggen bij de Nationale Bank van België?
4. Welke vennootschap moet een minimumkapitaal hebben?

	1	2	3	4
NV				
BVBA				
CVA				
CVBA				
CVOA				
VOF				

Vraag 5 ... / 3 punten

De heer en mevrouw X bezitten aandelen in de bvba "Invest Plan", die actief is in de vastgoedsector.

Hun aandeel in deze vennootschap bedraagt 11,3% van het totaal aantal aandelen.

Tijdens de laatste algemene vergadering hadden zij zich tegen de twee zaakvoerders van de bvba gekeerd, want zij hadden vragen bij hun bestuur en hadden daarom de aan die zaakvoerders te verlenen kwijting niet goedgekeurd.

Toen ze de hoop al bijna hadden laten varen in verband met de rechten die ze kunnen laten gelden, komen ze u raadplegen om te vernemen of er al dan niet een middel bestaat om de zaakvoerders te dwingen naar hen te luisteren, nu ze weet hebben van verduisteringen in de rekeningen van de vennootschap. Indien dergelijk middel bestaat, geef het aan.

Antwoord

Downloaded by Stijn Vannieuwenhuyse (stijn@vannieuwenhuyse.net)

Vraag 1 .../ 22 punten

Een collega accountant die je kent van uw beroepsvereniging vraagt om uw tussenkomst bij de omzetting van een vennootschap van één van zijn klanten. Het betreft de CVBA Fortunito die wenst om te zetten naar de BVBA Roflexfort.

Op vraag van uw collega zendt de interne boekhouder je daarvoor een proef- en saldibalans per 30/09/2013 (statutair boekjaar 01/01/2013-31/12/2013).

a) Kruis het juiste antwoord aan.

Antwoord ... / 6 punten

	Ja	Nee
Kan in principe de CVBA Fortunito omgezet worden naar de BVBA Reflexfort		
Kan in de statuten een bepaling staan waardoor de CVBA Fortunito niet kan omgezet worden in de BVBA Reflexfort?		
Kan je in het kader van je onafhankelijkheid deze opdracht uitvoeren?		

b) Kan je werken op basis van een proef- en saldi balans zoals in bijlage? Verklaar uw antwoord.

Antwoord ... / 2 punten

	Ja
	Nee

c) Wie draagt de verantwoordelijkheid over de verstrekte cijfers? Geef één voorbeeld waaruit deze verantwoordelijkheid kan blijken?

Antwoord ... / 2 punten

d) Geef drie voorbeelden van stukken die vereist zijn in elk werkdossier van een wettelijke opdracht die je opvraagt nog vóór je begint te cijferen en te controleren?

e)

Antwoord ... / 3 punten

f) Omschrijf en bereken de door te voeren correcties op de activaposten zoals deze voorkomen in de ontvangen cijfers per 30/09/2013 (enkel de correcties van het ACTIEF) (in bijlage de afschrijvingstabel, detail van de participatie, overzicht van de handelsvordering, de staat van activa en passiva).

This document is available on studocu

Downloaded by Stijn Vannieuwenhuyse (stijn@vannieuwenhuyse.net)

Antwoord **... / 4 punten**

	Staat activa en passiva	Door te voeren correcties
Activa		
Vaste activa		
Materiële vaste activa		
Installaties, machines en uitrusting		
230000 - Installaties	32.000,00	
230900 - Afschrijving installaties		
Financiële vaste activa		
280000 - Aandelen O'Cool	30.000,00	
Vlottende activa		
Vorderingen op ten hoogste 1 jaar		
Handelsvorderingen		
400000 - Handelsdebiteuren	215.100,00	
Overige vorderingen		
411000 - Terug te vorderen BTW	6.020,17	
Liquide middelen		
550000 - Bankrekening	221.931,57	
Totaal: Activa	**505.051,74**	
Totaal van de correcties op het Activa		

g) Als gevolg van uw vaststellingen en vereiste correcties moeten er vermeldingen komen in het <u>besluit</u> van je verslag, geef <u>twee</u> vermeldingen.

Antwoord **... / 2 punten**

h) Als gevolg van je vaststelling moet je een <u>specifiek risico in je besluit</u> opnemen, geef de formulering ervan.

Antwoord **... / 3 punten**

Vraag 2 ... / 8 punten

Een Franse vennootschap is voor 15% aandeelhouder in een Belgische vennootschap BVBA SUPERTOC. De Franse vennootschap vraagt je om in het kader van het individueel controlerecht ter plaatse inzage te nemen in de stukken van de BVBA SUPERTOC.

Beantwoord met FOUT / JUIST volgende stellingen die slaan op voorgaande situatie.

a) Het individueel controlerecht kan niet uitgevoerd worden indien de Franse vennootschap minder dan 25% van de aandelen heeft.

Antwoord **... / 2 punten**

	Juist
	Fout

b) Het individueel controlerecht geldt enkel voor Belgisch ingezetenen.

Downloaded by Stijn Vannieuwenhuyse (stijn@vannieuwenhuyse.net)

Antwoord **... / 2 punten**

	Juist
	Fout

c) Het individueel controlerecht kan enkel uitgeoefend worden in geval van betwistingen.

Antwoord **... / 2 punten**

	Juist
	Fout

d) Het individueel controlerecht kan enkel uitgeoefend worden in voorbereiding van een jaarvergadering.

Antwoord **... / 2 punten**

	Juist
	Fout

PERSONENBELASTING 20 PUNTEN

Vraag 1 ... / 6 punten

Dhr. en mevr. Martin zijn in de loop van 2012 gescheiden met onderlinge toestemming. Dhr. Martin is geboren op 15 juli 1963 en mevr. Martin op 10 juni 1975.

Er werd overeengekomen dat dhr. Martin op 1 december 2012 een éénmalige onderhoudsuitkering onder de vorm van een kapitaal van € 100.000 aan zijn ex-echtgenote zou betalen.

(NB: alle wettelijke voorwaarden op het gebied van de onderhoudsplicht zijn vervuld.)

a) Mevr. Martin vraagt u om het bedrag te berekenen dat voor het aanslagjaar 2013 op haar naam zal belast worden.

Antwoord **... / 1,5 punten**

b) Moet het bedrag voor de volgende aanslagjaren gewijzigd worden. Zo ja, in welke mate?

Antwoord **... / 1,5 punten**

c) Gedurende hoeveel jaren zal er ten name van mevr. Martin een belasting worden gevestigd (Geef het aantal betrokken aanslagjaren of het jaar waarnaar het laatste betrokken aanslagjaar wordt genoemd).

Antwoord **... / 1,5 punten**

This document is available on studocu

Downloaded by Stijn Vannieuwenhuyse (stijn@vannieuwenhuyse.net)

d) Bereken het bedrag dat bij dhr. Martin aftrekbaar zal zijn voor het aanslagjaar 2013 (Het gaat om het bedrag dat in rekening wordt gebracht in de berekening van de belasting van dhr. Martin, en niet om het bedrag dat in de aangifte wordt ingevuld).

Antwoord **... / 1,5 punten**

Vraag 2	**... / 10 punten**

Een osteopaat oefent zijn zelfstandige activiteit uit in 2 verschillende sectoren: bij privépatiënten (op hun thuisadres en in zijn praktijk) en als verzorger van een rugbyploeg.

Zijn beroepsmatige verplaatsingen zijn de volgende:

a) van maandag tot vrijdag met zijn personenwagen:
- **voormiddag: woonplaats -> patiënten**
- **namiddag: patiënten -> praktijk**
- **'s avonds: praktijk -> woonplaats**

b) zaterdag en zondag met zijn scooter
- **woonplaats -> rugbyveld -> woonplaats**

In de loop van 2012 werd volgend aantal kilometers afgelegd:

a) met de personenwagen
- **praktijk -> woonplaats: 3.500 km (heen)**
- **op huisbezoek bij patiënten: 15.000 km**
- **jaartotaal = 27.500 km (alle niet-beroepsmatige km zijn per definitie privématig)**

b) met de scooter
- **woonplaats -> rugbyveld: 2.500 (heen en terug)**
- **jaartotaal = 5.000 km (overige km = privématig)**

Uiteenzetting van de kosten i.v.m. de personenauto (Toyota Prius benzine – 89 g CO2):
Renting € 7.200 (Leasing € 5.000 + Verzekering € 1.000 + Verkeersbelasting € 300 + Onderhoud € 650 + Interest € 250)
Brandstof: € 1.650

Uiteenzetting van de kosten i.v.m. de scooter (volledig afgeschreven, geen financiering):
Verkeersbelasting € 100
Onderhoud € 350
Verzekering € 250
Brandstof € 600

Bereken het bedrag van de aftrekbare beroepskosten i.v.m. de verplaatsingen en geef het <u>detail van deze berekeningen</u>. (NB: u dient geen rekening te houden met de implicaties van de btw). U dient de oplossing te kiezen die voor de belastingplichtige het voordeligst uitkomt.

Antwoord **... / 10 punten**

Vraag 3	**... / 4 punten**

Geef aan of volgende uitspraken waar of niet waar zijn. Zet een kruisje bij het juiste antwoord.

a) Anna is advocate. In 2012 heeft zij gedurende 6 maanden niet kunnen werken wegens een ernstige ziekte. Omdat zij een verzekering van het type "gewaarborgd inkomen" had afgesloten, heeft zij een vergoeding ontvangen om haar inkomstenderving te compenseren. Die vergoeding zal afzonderlijk belast worden tegen de aanslagvoet van 33%, voor zover ze niet meer bedraagt dan de nettobaten over de vier laatste jaren.

Downloaded by Stijn Vannieuwenhuyse (stijn@vannieuwenhuyse.net)

Antwoord **... / 1 punt**

	Waar
	Niet waar

b) André is loodgieter en heeft in de loop van 2012 een machine verkocht en daarop een meerwaarde behaald. Hij heeft de machine in 2004 in nieuwe staat aangekocht. Indien André de verkoopprijs van de machine herbelegt, zal de meerwaarde gespreid worden belast tegen de aanslagvoet van 16,5%.

Antwoord **... / 1 punt**

	Waar
	Niet waar

c) De aftrek van forfaitaire beroepskosten is mogelijk voor de bezoldigingen van werknemers en de bezoldigingen van bedrijfsleiders, maar is niet mogelijk voor de baten van vrije beroepen.

Antwoord **... / 1 punt**

	Waar
	Niet waar

d) Wanneer een belastingplichtige een rustpensioen uit het buitenland ontvangt, is dit in België nooit belastbaar, maar komt het wel in aanmerking voor de berekening van het progressievoorbehoud.

Antwoord **... / 1 punt**

	Waar
	Niet waar

VENNOOTSCHAPSBELASTING 20 PUNTEN

Vraag 1 ... / 10 punten

Een vennootschap ABC heeft de volgende balans- en resultatenrekeningen per 31 december 2012:

ACTIVA	JAAR 2012	JAAR 2011	PASSIVA	JAAR 2012	JAAR 2011
Materiële vaste activa	15.000	20.000	Geplaatst kapitaal	60.000	60.000
Vorderingen < jaar	100.000	95.000	Wettelijke reserve	6.000	6.000
Liquide middelen	30.000	35.000	Overgedragen resultaat	-20.000	-5.000
			Schulden < jaar	99.000	89.000

This document is available on studocu

Downloaded by Stijn Vannieuwenhuyse (stijn@vannieuwenhuyse.net)

BALANSTOTAAL	**145.000**	**150.000**	**BALANSTOTAAL**	**145.000**	**150.000**
RESULTATENREKENING	**KOSTEN**	**JAAR 2012**	**OPBRENGSTEN**		**JAAR 2012**
Huur gebouwen		**-25.000**	**Omzet**		**256.000**
Afschrijvingen		**-5.000**	**Voordeel in natura personenwagens**		**10.000**
Nutsvoorzieningen		**-5.000**	**Financiële opbrengsten**		**5.000**
Erelonen		**-5.000**			
Renting personenwagens – kapitaal		**-50.000**			
Restaurantkosten		**-5.000**			
Bezoldiging bedrijfsleider		**-36.000**			
Brutobezoldiging personeel		**-100.000**			
Patronale bijdragen		**-35.000**			
Voordeel in natura personenwagens		**-10.000**			
Intrest renting personenwagens		**-5.000**			
Benzine personenwagens		**-5.000**			
TOTAAL KOSTEN		**286.000**	**TOTAAL OPBRENGSTEN**		**271.000**
			VERLIES		**15.000**

De personenwagens zijn onderworpen aan de beperking van 30%. Er waren geen overdrachten van fiscale verliezen, notionele intrestaftrek en investeringsaftrek. De vennootschap is een KMO vennootschap in de zin van artikel 15 van het Wetboek van Vennootschappen en werd opgericht op 13 maart 2011. De aandelen zijn allemaal in handen van natuurlijke personen.

Bepaal op basis van deze gegevens:

a) **Het belastbare resultaat voor aanslagjaar 2013. Detailleer uw berekeningen.**

Antwoord **... / 6 punten**

b) **De verschuldigde vennootschapsbelasting.**

Antwoord **... / 2 punten**

c) **De eventuele overdrachten van fiscale verliezen, notionele intrestaftrek naar de volgende aanslagjaren.**

Antwoord **... / 2 punten**

Downloaded by Stijn Vannieuwenhuyse (stijn@vannieuwenhuyse.net)

Vraag 2	... / 10 punten

De vennootschap GOODLUCK heeft een deel van haar middelen geïnvesteerd in een aandelenportefeuille.

In het boekjaar 2012 zijn er de volgende wijzigingen geweest:

Datum aanschaf	Omschrijving	Bedrag	Datum verkoop	Verkoopprijs (bruto)	Kosten verkoop
01/02/2010	Colruyt	15.000			
01/03/2009	Apple	15.000	28/02/2012	20.000	1.000
01/03/2009	KBC	10.000	28/02/2012	12.000	500
15/01/2012	Electrabel	10.000	15/03/2012	18.000	1.000
15/01/2012	Delhaize	10.000	15/03/2012	8.000	1.000

De vennootschap heeft het volgende eigen vermogen:

	Jaar 2012	Jaar 2011
Geplaatst kapitaal: oprichting in speciën	100.000	100.000
Wettelijke reserve	10.000	10.000
Beschikbare reserves	15.000	15.000
Overgedragen resultaat	20.000	10.000

Zij heeft ook nog een overgedragen fiscaal verlies van 2.000. Zij heeft geen recht op notionele intrestaftrek.

<u>Gevraagd:</u>

Doe de nodige berekeningen om het belastbaar resultaat van deze vennootschap te bepalen. De vennootschap kan niet genieten van de progressieve tarieven. Geef op welk bedrag aan welk tarief belastbaar wordt.

BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE — 15 PUNTEN

Vraag 1	... / 7 punten

Moet er in het onderstaande geval <u>een herziening</u> van het recht op aftrek gebeuren ? Zo ja, bereken het bedrag ervan. Zo neen, zeg waarom.

Alle bedragen zijn exclusief btw. Motiveer bondig je antwoord.

Een in België gevestigde kleinhandelaar in algemene levensmiddelen, onderworpen aan de normale regeling, zet zijn activiteit stop op 30/11/2013.

Hij oefende zijn activiteit uit in een gebouw dat hij huurt. Het gebouw werd voor 40 % bestemd voor zijn economische activiteit en 60 % voor zijn privébehoeften.

This document is available on studocu

Downloaded by Stijn Vannieuwenhuyse (stijn@vannieuwenhuyse.net)

In 2011 zijn er voor 2 000,00 EUR verbeteringswerken (onderworpen aan 21 % btw) uitgevoerd aan het bedrijfsgedeelte van het gebouw.

Op 30/11/2013 behoudt deze btw-belastingplichtige volgende goederen :

- **200,00 EUR handelsgoederen, aangekocht tussen 01/10/2012 en 15/11/2013 voor doorverkoop (onderworpen aan 21 % btw);**
- **2 diepvrieskasten die hij in 1998 heeft aangekocht voor zijn economische activiteit tegen een prijs per stuk van 300,00 EUR + 19 % btw.**

Met betrekking tot :

a) Het gebouw:

Antwoord **... /1 punt**

b) De verbeteringswerken:

Antwoord **... /2 punten**

c) De stopzetting:

Antwoord **... /2 punten**

d) De diepvrieskasten:

Antwoord **... /2 punten**

Vraag 2	**... / 8 punten**

a) De BVBA 'A' (gewone belastingplichtige) stelt een nieuwe personenwagen ter beschikking van de zaakvoerder. De aankoopprijs bedraagt 25 000,00 EUR exclusief btw. De zaakvoerder gebruikt de wagen zowel voor privé- als voor beroepsdoeleinden. Tijdens het jaar 2013 heeft de zaakvoerder 25.250 km gereden. De afstand van de woning naar de bedrijfszetel van de vennootschap – enkele rit – bedraagt 40 km. De bvba A wenst niet te opteren voor de methode van het algemeen forfait van 35%.

1. Bereken het beroepsmatig gebruik van de wagen.

Antwoord **... / 3 punten**

2. Hoeveel btw kan deze BVBA in aftrek brengen op de aankoopprijs ?

Antwoord **... / 2 punten**

b) BVBA 'B' (gewone belastingplichtige) stelt in 2013 een personenwagen ter beschikking aan haar enige werknemer. Op het maandelijkse loon wordt een bijdrage van 50,00 EUR ingehouden als vergoeding voor het privé gebruik. De wagen wordt door de vennootschap in 2011 aangekocht voor de prijs van 25 000,00 EUR exclusief 21 % btw.

In de loop van 2013 worden de volgende uitgaven gedaan m.b.t. de wagen :

Downloaded by Stijn Vannieuwenhuyse (stijn@vannieuwenhuyse.net)

- **Onderhoud en herstelling (excl. 21 % btw) : 750 EUR**
- **Brandstof (excl. 21 % btw) : 1 500 EUR**
- **Verzekering (vrijgesteld van btw) : 1 000 EUR**
- **Verkeersbelasting (vrijgesteld van btw) : 300 EUR**

De wagen wordt 40 % beroepsmatig gebruikt.

3. **Hoeveel btw moet er afgedragen worden ? Doe de nodige berekeningen en verklaar bondig.**

Antwoord **... / 3 punten**

BEGINSELEN VAN REGISTRATIE- EN SUCCESSIERECHTEN	10 PUNTEN

Vraag 1	... / 5 punten

Dhr. André, weduwnaar, is op 1 augustus 2012 tijdens de vakantie in Spanje overleden.
Hij heeft 2 kinderen als erfgenaam: dochter Hélène en zoon Johan.
Hij had zijn fiscale woonplaats in Luik.

Aangaande de elementen in het passief van de nalatenschap:

- **Kruis aan of de elementen dienen te worden aangenomen of niet:**
- **Indien ze moet verworpen worden, verklaar om welke reden(en) (de aangenomen elementen dient u niet te verklaren)**

Zijn nalatenschap omvat:

<u>Actief:</u>

1) Woonhuis in Luik € 200.000
2) Appartement in Middelkerke € 100.000
3) (Geblokkeerde) termijnrekening bij ING in Brussel € 10.000
4) Zichtrekening bij de Bank van de Post € 1.000
5) Stofferend huisraad in België € 5.000

<u>Passief:</u>

1) De factuur van de begrafenisondernemer (inclusief de repatriëringskosten van het lichaam voor een bedrag van € 2.500) € 10.000

Antwoord **... / 0,5 punt**

Aangenomen	
Niet aangenomen	
Verklaar	

2) Vliegticket voor Hélène, haar echtgenoot en de kinderen: terugkeer uit Italië om aanwezig te kunnen zijn op de begrafenis (het gezin was bij het overlijden op vakantie in Italië) € 2.000

Antwoord **... / 0,5 punt**

Aangenomen	
Niet aangenomen	
Verklaar	

This document is available on studocu

Downloaded by Stijn Vannieuwenhuyse (stijn@vannieuwenhuyse.net)

3) Factuur voor de huur van ceremoniekledij door Hélène en haar gezin (NB: deze kleren werden gedragen op de begrafenis van de overledene) € 1.000

Antwoord ... / 0,5 punt

Aangenomen	
Niet aangenomen	
Verklaar	

4) Factuur voor de bloemen op de begrafenisplechtigheid € 750

Antwoord ... / 0,5 punt

Aangenomen	
Niet aangenomen	
Verklaar	

5) Ereloon van de notaris die het "attest van erfopvolging" heeft opgesteld € 250

Antwoord ... / 0,5 punt

Aangenomen	
Niet aangenomen	
Verklaar	

6) Johan heeft op 15 oktober 2012 de stookolietank van het huis in Luik laten vullen, om het tijdens de wintermaanden te kunnen verwarmen: bedrag van de factuur € 2.500

Antwoord ... / 0,5 punt

Aangenomen	
Niet aangenomen	
Verklaar	

7) Bedrag verschuldigd aan de mede-eigendom van het gebouw waarin het appartement van de overledene zich bevindt (afrekening op 30 augustus 2012 door de syndicus opgesteld, maar afgesloten op 30 juni 2012, datum van de algemene vergadering van de mede-eigendom) € 3.000

Antwoord ... / 0,5 punt

Aangenomen	
Niet aangenomen	
Verklaar	

8) Ereloonnota van 5 augustus 2012: de overledene had op 1 februari 2012 een advocaat belast met de invordering van de onbetaalde huur i.v.m. het appartement in Middelkerke (het vonnis dat het beslag beveelt, werd op 15 juli 2012 geveld en was niet meer vatbaar voor beroep) € 1.200

Antwoord ... / 0,5 punt

Downloaded by Stijn Vannieuwenhuyse (stijn@vannieuwenhuyse.net)

Aangenomen	
Niet aangenomen	
Verklaar	

9) Lening door de overledene aangegaan bij zijn dochter Hélène
(NB: deze post wordt verantwoord door een door de overledene ondertekende schuldbekentenis) € 2.000

Antwoord ... / 0,5 punt

Aangenomen	
Niet aangenomen	
Verklaar	

10) Saldo van een lening door de overledene aangegaan bij zijn zoon Johan
(NB: deze lening werd aangewend voor de vervanging van een venster in het huis in Luik. Daar de overledene geen gebruik kon maken van zijn geblokkeerde rekening en hij wachtte op de ontvangst van de onbetaalde huur i.v.m. het appartement in Middelkerke, wordt deze post verantwoord door een door de overledene ondertekende schuldbekentenis) € 4.000

Antwoord ... /0,5 punten

Aangenomen	
Niet aangenomen	
Verklaar	

Vraag 2	**... / 5 punten**

Anne, Bernadette en Caroline zijn 3 zussen en in onverdeeldheid eigenaar (elk voor 1/3) van een appartementsgebouw in Brussel.

Ze zijn eigenaar geworden van dit gebouw na het overlijden van hun ouders (overleden in 2007). Bij het overlijden werd het gebouw geschat op € 1.200.000.

In januari 2012 heeft Bernadette, tegen de prijs van € 500.000, haar deel afgestaan aan Xavier (zonder enige band van verwantschap).

Eind 2012 wordt, naar aanleiding van een conflict tussen Anne en Caroline, overeengekomen dat Anne de delen van Xavier en Caroline overneemt tegen de prijs van € 1.000.000.

a) **Bepaal de berekeningsgrondslag van de registratierechten bij de verkoop van Bernadette aan Xavier en geef het tarief aan van de rechten dat zal worden toegepast.**

Antwoord ... / 2 punten

b) **Bepaal de berekeningsgrondslag van de registratierechten bij de verkoop van Xavier en Caroline aan Anne en geeft het tarief aan van de rechten dat zal worden toegepast.**

Antwoord ... / 2 punten

c) **Is het sub punt b) gegeven antwoord identiek als het Xavier is die het deel van Anne en Caroline tegen dezelfde prijs overneemt?**

This document is available on studocu

Downloaded by Stijn Vannieuwenhuyse (stijn@vannieuwenhuyse.net)

Antwoord **... / 1 punt**

	Ja
	Nee

BEGINSELEN VAN EUROPEES EN INTERNATIONAAL FISCAAL RECHT **10 PUNTEN**

Vraag 1 **... / 5 punten**

Een naamloze vennootschap naar Belgisch recht die haar boekjaar afsluit op 31 december, is in Italië actief via een bijkantoor dat goederen verkoopt aan in Italië gevestigde klanten. Het bijkantoor neemt bestellingen op, keurt ze goed, reikt facturen uit aan de klanten, levert de goederen en int de aan de klanten gefactureerde bedragen.

Dit bijkantoor voert haar eigen boekhouding.

Het Italiaans bijkantoor, dat in 2012 werd geopend en in datzelfde jaar zijn handelsactiviteiten aanvatte, heeft voor het jaar 2012, zowel boekhoudkundig als fiscaal, verlies gemaakt.

In 2013 doet het bijkantoor wel goede zaken zodat de rekeningen met een positief saldo zullen afsluiten, en wel met een winst die hoger is dan het in 2012 geleden verlies. Op belastinggebied in Italië, zal het bijkantoor het totaal verlies van 2012 van de winst van 2013 aftrekken.

De Belgische vennootschap boekt in 2012 en 2013 winst met betrekking tot haar overige activiteiten die enkel in België plaatsvinden. Om het bedrag van de voorafbetalingen te bepalen die de Belgische vennootschap in 2012 en 2013 in België heeft gedaan, heeft zij geen rekening gehouden met het feit dat zij over een Italiaans bijkantoor beschikt.

We veronderstellen dat er in België noch in Italië verworpen uitgaven zijn.

In 2013, alvorens de laatste hand te leggen aan de aangifte in de vennootschapsbelasting voor het aanslagjaar 2013 (boekjaar afgesloten op 31/12/2012) van de Belgische vennootschap, stelt de financiële directeur van de Belgische vennootschap u de volgende vraag:

Hoe moet het resultaat van het Italiaanse bijkantoor verwerkt worden in de aangifte in de vennootschapsbelasting van de Belgische vennootschap in België voor het boekjaar afgesloten op 31/12/2012 en voor het boekjaar dat zal afgesloten op 31/12/2013?

a) Verklaar uw antwoord en steun, desgevallend, op de beginselen neergelegd in de "door de OESO ontwikkelde modelovereenkomst" naar het inkomen en naar het vermogen.

Antwoord **... / 3 punten**

b) Gelet op de informatie die uw cliënt u heeft verstrekt, is er enig advies die u hem voor de toekomstige jaren dient te geven?

Antwoord **.../ 2 punten**

Downloaded by Stijn Vannieuwenhuyse (stijn@vannieuwenhuyse.net)

Vraag 2	... / 5 punten

Een natuurlijke persoon die als particulier handelt en fiscaal als een inwoner van België wordt beschouwd zet u de volgende toestand uiteen: hij houdt een bankrekening aan in het Groothertogdom Luxemburg en heeft in 2013 op die rekening in het Groothertogdom interesten van obligaties geïnd. Die interesten werden in het Groothertogdom Luxemburg onderworpen aan de "Woonstaatheffing". Betrokkene zal die interesten in 2014 in België aangeven in zijn aangifte in de personenbelasting.

Hij vraagt u:

a) **hoe hij die "Woonstaatheffing" in zijn Belgische belastingaangifte voor het aanslagjaar 2014, inkomsten 2013, moet behandelen.**

Antwoord **.../ 2,5 punten**

b) **of het overschot van die woonstaatheffing ten opzichte van de verschuldigde Belgische belasting in België zal terugbetaald worden.**

Antwoord **.../ 2,5 punten**

FISCALE PROCEDURE 15 PUNTEN

Vraag 1	... / 6 punten

Eén van uw cliënten – een verwarmingsinstallateur – ontvangt op 10 september 2013 een vraag om inlichtingen, luidende als volgt (nb: Het gaat hier over een aanvraag van inlichtingen betreffende een derde):

"Gelieve mij de volgende inlichtingen mede te delen:
- **de volledige identiteit van al uw leveranciers bij wie u een verwarmingsketel van het type XYZ100 hebt aangekocht;**
- **het aantal aangekochte verwarmingsketels bij elk van de betrokken leveranciers;**
- **de aankoopprijs van de verwarmingsketels met vermelding van de eventuele korting die u hebt genoten."**

De belastingplichtige krijgt een termijn van 10 dagen om de gevraagde inlichtingen te verstrekken.

Uw cliënt meldt u ook dat, op 15 september, de toegang tot het bedrijf volledig geblokkeerd werd door stakingspiketten en dat de onderhandelingen met de vakbonden zeker 2 weken zullen aanslepen.

a) **Is deze vraag om inlichtingen regelmatig voor wat de aard van de gevraagde inlichtingen betreft (verklaar uw antwoord)?**

Antwoord **.../ 2 punten**

b) **Is de antwoordtermijn wettelijk (verklaar uw antwoord)?**

Antwoord **.../ 2 punten**

This document is available on studocu

Downloaded by Stijn Vannieuwenhuyse (stijn@vannieuwenhuyse.net)

c) **Hoe moet tewerk gegaan worden om binnen de gestelde termijn te antwoorden, aangezien het, momenteel, niet mogelijk is om de vereiste stukken te raadplegen (verklaar uw antwoord)?**

Antwoord **.../ 2 punten**

Vraag 2 ... / 4 punten

Geef aan of onderstaande uitspraken waar of niet waar zijn:

a) **Met betrekking tot de roerende voorheffing, kan enkel de schuldenaar van de voorheffing (degene die de voorheffing moet inhouden) een bezwaarschrift indienen. De verkrijger van de inkomsten waarop de voorheffing werd ingehouden, kan dit recht niet uitoefenen.**

	Waar
	Niet waar

b) **Indien een belastingplichtige overlijdt en twee kinderen nalaat, en slechts één van die kinderen bezwaar indient tegen de ten name van de overledene gevestigde belasting, geldt zijn bezwaarschrift voor het geheel van de aanslag en voor alle erfgenamen samen.**

	Waar
	Niet waar

c) **De echtgescheiden echtgenoot heeft de mogelijkheid om bezwaar in te dienen tegen een aanslag die betrekking heeft op een aanslagjaar voor de uitspraak van de echtscheiding, zelfs indien de andere echtgenoot dit niet heeft gedaan, maar wel op voorwaarde dat de belasting op de goederen van de indiener van het bezwaarschrift wordt ingevorderd.**

	Waar
	Niet waar

d) **Wanneer de belastingplichtige ambtshalve is aangeslagen en de directeur zes maanden na ontvangst van het bezwaarschrift nog geen beslissing heeft genomen, kan de belastingplichtige het geschil, te allen tijde, voor de rechtbank van eerste aanleg brengen.**

	Waar
	Niet waar

Vraag 3 ... / 5 punten

Een gewone btw-belastingplichtige gevestigd in België koopt goederen in Duitsland. De goederen komen op 14/11/2012 aan bij de Belgische koper. Het vervoer werd verricht door een vervoeronderneming in opdracht van de Duitse verkoper. De factuur wordt toegestuurd en ontvangen door de Belgische btw-belastingplichtige op 03/12/2012.

Downloaded by Stijn Vannieuwenhuyse (stijn@vannieuwenhuyse.net)

a) **Wanneer is de btw opeisbaar? Verklaar bondig.**

Antwoord **... / 2,5 punten**

b) **Wanneer treedt er verjaring in? Verklaar bondig.**

Antwoord **... / 2,5 punten**

JURIDISCHE EN BEROEPSNORMEN MET BETREKKING TOT DE ACCOUNTANCY, DE BELASTINGCONSULTANCY EN DE ANDERE WETTELIJKE OPDRACHTEN VAN DE ACCOUNTANT EN VAN DE BELASTINGCONSULENT **20 PUNTEN**

Vraag 1 **.... / 4 punten**

Een lid IAB heeft in 2013 volgende vormingsactiviteiten gevolgd:

1) **een seminarie georganiseerd door het IAB,**
2) **een opleiding die werd verstrekt door het kantoor van accountants en belastingconsulenten waar hij werkzaam is en die geen erkenning als vormingsoperator aanvroeg**
3) **enkele seminaries gevolgd bij erkende vormingsoperatoren**

Gevraagd:

a) **Dient dit lid een bepaalde verhouding in acht te nemen inzake de duur van de bovenstaande seminaries?**

Antwoord **... / 2 punten**

b) **Is de permanente vorming voor accountants en belastingconsulenten een op te volgen aanbeveling van het Instituut of is het een verplichting ?**

Antwoord **... / 1 punt**

	Aanbeveling
	Verplichting

c) **Motiveer uw antwoord met verwijzingen naar tenminste 2 relevante teksten.**

Antwoord **... / 1 punt**

Vraag 2 **.... / 7 punten**

Op uw kantoor biedt zich de heer Silan aan die u vertelt dat hij zaakvoerder is van de bvba Witwassen en dat de activiteit van deze bvba een keten van kapsalons is. Hij vraagt dat u in

This document is available free of charge on studocu

Downloaded by Stijn Vannieuwenhuyse (stijn@vannieuwenhuyse.net)

de toekomst de boekhouding en alle daaraan verbonden activiteiten zou overnemen van een andere accountant - belastingconsulent. Uit het gesprek blijkt ook dat hijzelf geen aandelen van de vennootschap bezit, maar dat deze in handen zijn van de heer Black met 55% van de aandelen en de vennootschap nv White met 45% van aandelen.

a) Ingevolge de preventieve antiwitwaswet dient een externe accountant en/of externe belastingconsulent over te gaan tot de identificatie van een aantal betrokken partijen bij de acceptatie van een nieuwe dossier. Wie dient u als externe accountant en/of externe belastingconsulent in de gegeven situatie te identificeren?

Antwoord **... / 3 punten**

b) Met welke documenten zal u deze identificatie onderbouwen?

Antwoord **... / 2 punten**

c) Welke gegevens dienen er gecontroleerd te worden?

Antwoord **... / 2 punten**

Vraag 3	**.... / 4 punten**

In de relatie met confraters wordt u soms geconfronteerd met het feit dat u een dossier overneemt of dat u zelf een dossier dient over te dragen.
Welke van onderstaande stellingen zijn juist of fout?

a) Indien een cliënt al uw erelonen nog niet heeft betaald, bent u toch verplicht om het dossier over te dragen.

	Juist
	Fout

b)Wanneer u de boekhouding heeft gevoerd voor uw cliënt in een boekhoudpakket, dat door u als accountant werd aangekocht, dient u de historieken en dagboeken niet te overhandigen aan de vertrekkende klant.

	Juist
	Fout

c) Als uw nieuwe cliënt u meedeelt dat hij reeds contact heeft genomen met uw voorganger dient u zelf geen initiatief meer te nemen om de confrater te contacteren of een brief te schrijven.

	Juist
	Fout

d) Wanneer u reeds ontwerpen opstelde van jaarverslagen of notulen van algemene vergaderingen dient u deze steeds te overhandigen.

	Juist
	Fout

Downloaded by Stijn Vannieuwenhuyse (stijn@vannieuwenhuyse.net)

Vraag 4	.... / 5 punten

Kan u in volgende situatie als externe accountant een monopolieopdracht aanvaarden?

a) U bent werkzaam in een accountantskantoor en één van uw collega accountants binnen hetzelfde kantoor vraagt om een verslag op te maken in het kader van een omvorming van één van de dossiers die hij opvolgt.

Antwoord **... / 2,5 punten**

	Ja
	Neen

Licht kort toe waarom u deze opdracht wel of niet zal aanvaarden?

b) U bent ingeschreven op het tableau van interne accountants en bent in die functie werkzaam als bediende in een bedrijf. Eén van de aandeelhouders spreekt u aan om een opdracht uit te voeren in het kader van de individuele onderzoeks- en controlebevoegdheid van vennoten. Er is geen commissaris-revisor aangesteld.

Antwoord **... / 2,5 punten**

	Ja
	Neen

Licht kort toe waarom u deze opdracht wel of niet zal aanvaarden?

****

This document is available on studocu

Downloaded by Stijn Vannieuwenhuyse (stijn@vannieuwenhuyse.net)